

עין משפט
גד מצוה

עא א ב מיי פ"ה מה' ענדים הל' א סמג עשין פו טוש"ע י"ד סימן רסו סעיף [מא] מז:
עב ג טוש"ע שס סעיף טו:
עג ד שס הגה"ה וע"ש צצ"י:

◊

מוסף תוספות

א. [ו]ממונא ממילא פקע דכי יהיב ל'י גט מטלק עצמו ממנו ומפקירו וזכי 'עבד לנפשיו. מוס' הלא"ש. ב. דאינו זוכה בעצמו ע"י הפקר [וממילא] לא ישתחרר בגט שחרור וכו' ולא אשכחן בשום דוכתא הפריש זה ביניהם. שיע"ק בשם רמנו יונה ג. ומשמע שחרור גמור שהוא מפקיע בין ממון בין איסור. שיע"ק בשם רמנו יונה.

◊

פסקי רי"ד

תניא ר"ש בן אליעזר אומר משום ר' עקיבא יכול יהא כסף גומר בה כשם שהשטר גומר בה ת"ל והפדה לא נפדתה או חופשה לא נתן לה בקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה אורעה כל הפרשה כולה ללא חופשה לומר לך שטר גומר בה ואין כסף גומר בה פי' שהפודה את עבדו של חבירו ע"מ להוציאו ב"ח אין כסף גומר בו פי' שחרורו להתירו בבת ישראל אלא הכסף מפקיע מעליו קנין הדמים שהיה לו עליו ואסור להשתעבד בו אבל אינו מותר בבת ישראל עד שיכתוב לו שטר שחרור: איתמר אמר רמי בר חמא אמר רב נחמן הלכה כר"ש ור' זירא אמר רב נחמן אין הלכה כר' שמעון ומסיק ותלמודא ואין הלכה כר' שמעון הלכך גם הכסף גומר בעבד ואינו צריך גט שחרור:

ל"ט:

מה **אשה** **איסורא** **ולא** **ממונא**.
וה"מ היאך עבד משתחרר בשטר לאבא שאלו אם לא יפקירונו תחלה דמה אשה איסורא ולא ממונא אף כו' וכי מימא דלשון הכתוב בשטר כגון הרי את בן חורין הרי את לעמךנך הוי לשון הפקר^א אם כן לשמואל למה לי שטרא יפקירונו ועוד

דאפי' על ידי הפקר היאך משתחרר קטן לאבא שאלו^ב ואורי' דדוקא בקנין דמיתה דילפינן מאשה אמרי' איסורא ולא ממונא דומיא דאשה אצל שטר שכתוב בהדיא בקרא או חופשה לא ניתן לה (ויקרא יט) משוחררת בשטר לחודה' דמקרא מלא דיצר הכתוב^ג ועוד דאיתקש שטר לקנין כסף דכתיב (שס) והפדה לא נפדתה^ד ועיקר קנין כסף מפקיע ממון כדאמר הכא נתייאשתי מפלוני עבדי אין לו תקנה אלא בשטר אצל בכסף לא דפקע ליה כספיה מצי אפקריה:

אמר **דהן** **לא** **עשה** **ולא** **כדום**. פירש בקונט' משום דדברי שכיז מרע ככתובין וכמסורין דמו ליכא שהרי לא כוה כמוסר לגניו להקנותה לעצמה אלא בקנין זה נמכוון לשחררה והרי הוא טעות ולא שייד להוכיז כאלו מתנת שכיז מרע דהויא ליה צמקתא ולמנואי לקיים דברי המת איכא לדמויי אם היה כמוסר לגניו:
משום **דהוה** **לא****יה** **כציו** **שר** **מקנה**. אצל אם היה כליו של קונה היתה זוכה עצמה בחליפין דתמי' בהדיא צ"פ דקידושין (דף כג:) דעבד כנעני נקנה בחליפין משום דחליפין דמו לכסף וכל היכא דכסף קני חליפין נמי קני לבד מאשה משום דצפחות משוה פרוטה לא מקניא נפשה כדאמר גריש קדושין (דף ג.) ומכאן יש להוכיח דהלכה כרצ דאמר צכליו של קונה צפרק הזכז (צ"מ מו:) ועוד אמרינן הסם צמנא דכשר למקנייה ביה לאפוקי מדלוי ולא דמי להא דלאמר צפרק המגרש (לקמן פה:) דאתקין^ה רבא מיומא דנן ולעלם לאפוקי

הלכה כר' שמעון ורב יוסף בר חמא א"ר יוחנן א"ר יאון הלכה כר' שמעון אשכחיה רב נחמן בר יצחק^ו לרבא בר שאילתא דהוה קאי אפיתחא דבי תפלה א"ל הלכה או אין הלכה א"ל אני אומר אין הלכה ורבנן דאתו ממחוזא אמרי אמר רבי זירא משמיה דרב נחמן הלכה וכי אתאי לסורא אשכחתיה לר' חייא בר אבין אמרי ל' אימא ל' איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר לי דההיא אמתא דהוה מרה שכיב מרע אתיא בכיא קמיה אמרה ליה עד אימת תשתעביד ותיזיל ההיא איתתא שקל כומתיה שדא בה אמר לה זיל קני הא וקני נפשך אתו לקמיה דרב נחמן אמר להו לא עשה ולא כלום מאן דחזא סבר משום דהלכה כר' שמעון דולא היא אלא משום דהוה ליה כליו של מקנה אמר רב שמואל בר אחייתאי אמר רב המנונא סבא אמר ר' יצחק בר אשיאן אמר רב הונא אמר רב המנונא הלכה כר' שמעון ולא היא אין הלכה כר' שמעון אמר ר' זירא אמר ר' חנינא אמר רב אשי אמר רבי עבד שנשא את בת חורין בפני רבו יצא

השולח פרק רביעי גימין

צפירוש שמיע **לך**. מרבי יהושע בן לוי: **מאי כללא**. מאיזה כלל יש לי ללמוד דקצעות מינאי מכללא שמיע לך: **נתייאשתי**. לשון הפקר הוא: **אין** **לו** **סקנה**. צבת ישראל ולא בשפחה שהרי משוחרר הוא קלמ ואינו גמור: **מה אשה**. אם הפקירה בעלה לא התירה לינשא לאחר צכך עד

שיתן גט: **וקא דייקם מינא**. כיון דרבי מאשה יליף לא איירי רבי אלא צמפקיר עבד גדול שיש לו יד לקנות עצמו ומשהפקירו אין לו עליו אלא איסור אצל לא ממון כאשה זו שגט שלה אינו צא להפקיע ממון שיש לו עליה אלא איסור. אצל בעבד קטן לא איירי רבי דלאו דומיא דאשה הוא דאיכא דררס דממונא עליה וצדידיה סבירא ליה דיט לו תקנה בשפחה דלא קנה עצמו בהפקר: **ואי מכללא**. ילפינא מאי קשיא לך בגוה דאצטריך לך למיצעי צפירוש או מכללא: **אמר ליה**. אי מכללא שמיע לך לאו שפיר דייקת: **דוק מינה להאי גיסא מה אשה צין גדולה צין קטנה**. התרתה בגט אף מפקיר עבדו דאיירי ביה רבי צין גדול צין קטן קאמר ודומיא דאשה הוא להך גיסא: **אין** **לו** **סקנה** **אלא בשטר**. כאשה. השתא משמע דעבד אינו ניתר אפי' צפדיון: **או צכסף** **או צשטר**. תקנתו של עבד דהא איתקוש צדיון כסף לשטר^א דכתיב^ב והפדה לא נפדתה או חופשה וגו': **והאי**. דאפקריה: **פקע** **ליה כספיה**. ומעתה אין לו תקנה אלא בשטר: **ולאפוקי מהאי סנא**. הא דאמרנין עבד ניתר צכסף לאפוקי מהאי סנא: **יכול יפא כסף גומא**. שחרורה כל להפקיע מידי איסור: **אורעה** **לך הפרשה**. כל מקרא הפרשה אורעה וסויימי' ללא חופשה מדלא כתי' צסיפא לא יומתו כי לא נפדתה או חופשה אלא כי לא חופשה ש"מ כי נפדתה נמי לא יומתו דאין בקידושין משום אשת איש הואיל ולא נכתב לה גט שחרור וה"ק קרא והפדה לא נפדתה פדויה ואינה פדויה הנחרפת לאיש כגון שפחה כנענית חליה שפחה וחליה צת חורין המאורסת לעבד עברי שהוא מותר בשפחה וצבת חורין הצא עליה צאשם דאי לא נפדתה כלל אין כאן אשם ולכך הוצרכה פדיה ולא משום דאי נפדתה לגמרי יהו קידושיה קדושין והצא עליה צמיתה דמדכתב סיפא לא יומתו כי לא חופשה משמע אורעה דין מיתתה צחיפוש השטר ואפילו נפדתה כולה צלא שטר אין צה מיתה והא דכתיב לא נפדתה רבותא אשמעינן דאע"ג דלא נפדתה כולה אלא חליה איכא אשם: **גומר צה**. מוציאה לגמרי צין משעבוד צין מאיסור: **ואין כסף גומר צה**. דאינו מוציא אלא מידי שעבוד אצל לא מידי

איסור שפחה שיהו קדושין תופסין צה: **דצי ספלה**. צית הכנסת: **אמר** **לו** **אני הייתי אומר** **אין הלכה ורבנן דאסו כו'**. נחלקו עלי ואמרו דר' זירא משמיה דרצ נחמן אמר הלכה: **וכי אסאי**. אלא לסורא אשכחתיה כו': **אימא** **לי** **איזי גופא דעובדא**. דרצ נחמן דשמעינן מינה דאמר הלכה היכי הוה: **שקל כומתיה**. כוזעו: **מאן דחזא**. סצר משום דהלכה כרבי שמעון שהיו סבורין שאלו חליפין הן בקנין סודר דקונה ככסף דכתיב שלף איש נעלו (רות ד) ולא אמר כלום דרצ נחמן להמירה לישראל קאמר כר' שמעון אצל מידי שעבוד ינאח: **ולא היא**. הא דאמר לי דרצ נחמן אמר הלכה אלא אין הלכה קאמר כדאמינא מדעתאי^א אף מידי שעבוד לא ינאח: **דהוה ליה כליו של מקנה**. וקי"ל צפרק הזכז (צ"מ מו:) דהלכתא כרצ דאמר צכליו של קונה. ומשום דברי שכיז מרע ליכא שהרי לא כוה כמוסר לגניו להקנותה לעצמה צמתנת שכיז מרע אלא בקנין זה נמכוין לשחררה והרי הוא טעות:
יבא

מסורת הש"ס

א) נשבת לבו: וע' צרכות ט.
וה"ל, צ) נלקמן מא:
מניגה ד. קדושין כב,א.
א) נלעיל לח: נקמן כב,א.
ד) נלקמן מא: א) ס) ויקרא יט, א) ציל ובהא אף.
רש"ש, ו) ג"צ או חופשה לא ניתן לה. מלא הירועים,
א) נרש"ל ל"ג רבא ועי' נקמן פה: מ"ש עה"ג).

◊

תורה אור השלם

1. ואיש כי ישבב את אשה שכבת זרע ודוא שפחה נחרפת לאיש ודקדחה לא נפדתה או דקפשה לא נתן לה בקרת תוקיה לא יומתו כי לא חפשה: ויקרא יט כ

◊

גליון הש"ס

גב' אמרו לפני רבי אפר בתריאשתי. ע' צ"ק דף סו ע"א מוס' ד"ה כיון דכאסורא:

◊

הגהות הב"ח

א) גב' אשכחיה רב נתמן בר יצחק לירבה בר שילת דהוה קאי:

◊

מוסף רש"י

לה לא מאשה. כתיב הכא (דברים מד) וכתב לה, וכתיב הסם (ויקרא יט) או חפשה לא ניתן לה (וחגיגה ד). אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא. אם מלא אדם שיהא נתון לו כסף על מנת שאין לנעליו רשות צו (דעיר דל) כשם שרשאין למוכין לאחרים קי הס רשאים לקבל הכסף מיד העבד עצמו בתורת מכירה (לקחו צב). מפני שהווא כמוכר לו. לעבד עצמו כשם שהוא יכול למכור לאחרים וצלבד שיתם דרך מקח וממכר ולא דרך צדיון (ועיר דלח).